개인회생(파산 · 면책)용 부채증명 신청서

《유의사항》

◈ 개인회생 신청시 별제권에 대한 유의 : 법원에 개인회생절차개시 신청을 하더라도 담보권을 가진 금융회사는 별제권*을 가지므로 담보권 행사에는 영향이 없습니다. 따라서 개인회생절차개시 신청에도 불구하고 담보대출이 변제되지 않을 경우 금융회사는 경매실행 등 법적절차를 진행할 수 있습니다.

* 담보 채권자가 담보물에 대해서는 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리

《별제권의 내용과 효과》

· 별제권의 내용 : 유치권, 질권, 저당권, 전세권 등을 가진 자는 그 목적인 재산에 관하여 별제권을 가진다. 〔☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제411조, 제586조〕

· 별제권의 행사 : 별제권은 개인회생절차에 의하지 아니하고 행사한다. 〔☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제412조, 제586조〕

◈ 개인회생 신청시 법원의 중지 · 금지명령에 따른 영향 : 개인회생절차개시 신청이 있는 경우 법원은 개인회생절차개시결정시까지 개인회생채권을 변제받거나 변제를 요구하는 일체의 행위의 중지 또는 금지를 명할 수 있습니다. 이러한 경우 금융회사는 이자를 수취할 수 없으므로 별제권이 적용되는 담보대출은 연체가 발생할 수 있습니다. 〔☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제593조〕

◈ 개인회생 개시결정시 변제기 도래 간주 : 법원의 개인회생절차개시결정 시에 기한부채권(모든 대출금)은 변제기가 도래한 것으로 간주되므로 개인회생절차상 채무조정대상이 아닌 대출금은 상환을 하셔야 하며, 상환하지 아니한 경우 금융회사는 경매 등 담보권 실행절차를 진행할 수 있습니다. 〔☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제425조 및 제581조〕

신청일 : 20 . . .

신청인 성 명 : (인) (연락처 :)

생년월일 :

주 소 :

대리인 성 명 : (인) (신청인과의 관계 : **대 리 인**)

본인확인	소속	전화	직급	성명 (인)